

FSS/2606-09 : 투자자간 약정 주식 미기재

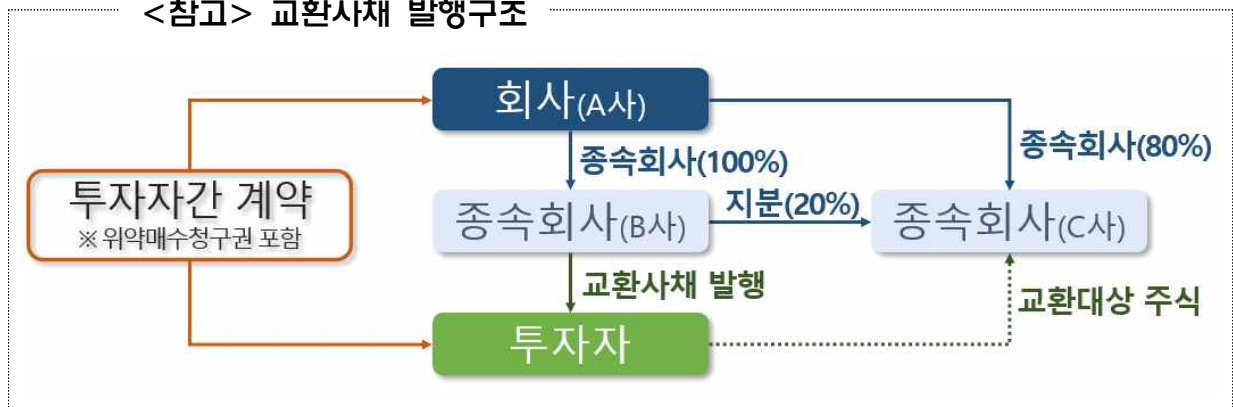
- 쟁점 분야 : 우발부채
- 관련 기준 : 기업회계기준서 제1037호(충당부채, 우발부채, 우발자산)
- 결정 연도 : 2025년
- 회계결산일 : 2023.1.1.~2023.12.31

1. 회사의 회계처리

x3년 A사(이하 '회사')의 종속회사(B사)가 교환사채를 발행하는 과정에서 회사는 교환사채 투자자와 투자자간 계약을 체결하였고, 해당 계약에 따라 회사가 공동투자자로서 교환대상인 종속회사(C사)의 주요 경영사항 협의 등 계약상 의무조항을 위반할 경우, 해당 교환사채 및 교환대상회사 주식의 매수를 청구할 수 있는 위약매수청구권(Penalty Put-Option)을 투자자에게 부여하였다.

이에 대해 회사는 종속기업 투자자와의 약정의 경우 특수관계자와의 거래가 아니므로 주식 공시대상이 아니라고 잘못 판단하여 주석으로 기재하지 아니하였다.

<참고> 교환사채 발행구조



2. 회계기준 위반 지적 내용

회사는 투자자간 계약을 체결함으로써 계약상 의무사항 미이행 등 불확실한 미래사건의 발생 여부에 따라 투자자에게 현금 등 금융자산을 인도해야 하는 잠재적 의무가 있으며 이는 우발부채에 해당하므로 주석에 기재하여야 함에도, 이를 누락하였다.

※ 동 의무조항은 계약 당사자간 역할과 책임을 정한 것으로 회사가 적극적으로 이행하고자 하는 경우 달성(위약매수청구권 회피) 가능하므로, 금융부채 인식요건은 불충족

3. 지적 근거

- ① 기업회계기준서 제1001호(재무제표 표시) 문단 114은 주식 사례로 '우발부채'와 '재무제표에 인식하지 아니한 계약상 약정사항'을 포함하고 있으므로 정보이용자에게 영향을 미칠 수 있는 중요한 약정사항은 주식으로 공시하여야 한다.
- ② 기업회계기준서 제1037호(충당부채, 우발부채, 우발자산) 문단 10 및 문단 18에 따르면 과거사건으로 생겼으나 해당 의무를 이행하기 위하여 경제적 효익이 있는 자원을 유출할 가능성이 높지 않은 경우 우발부채에 해당하고, 의무를 이행하기 위하여 경제적 효익이 있는 자원을 유출할 가능성이 희박하지 않다면 우발부채로 공시하여야 한다.

4. 시사점

주주 및 채권자 등과의 투자자간 계약시 다양한 유형의 약정사항을 부가하는 경우가 많으므로 회사는 약정 내용을 면밀하게 검토하여, 약정사항 미이행 등으로 인해 현금 등 금융자산을 인도해야 하는 잠재적 의무가 있는 경우 관련 내용을 주식에 기재하여야 한다.